

1500272-56.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos executados no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500272-56.2022.8.26.0548 controle:2022/000093

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2019879/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22584133 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 284/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2019879 - 09º D.P.

CAMPINAS, 284/22/942 - 09º D.P. CAMPINAS, 2019879/2022 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS NORBERTO DA SILVA

Vítima:

LEONARDO DA SILVA SANINANA

Artigo da Denúncia:

Art. 158 § 1º § 3º, Parte 1 c/c Art. 69 "caput" e Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I todos do(a) CP(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

VINICIUS NORBERTO DA SILVA, RG nº 50.284.130/SP, foi processado como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, e 158, §§1º e 3º, c.c artigo 69, todos do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 16.02.22 (fls. 01/03 e 70). Aos 22.01.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 51/52). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 81 e 86/87). Em audiência, foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas e formulou pleitos alternativos de reconhecimento da atenuante da menoridade e a existência de crime único. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência e auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 04/05 e 07/16). A autoria também consolidou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu negou os fatos, apresentando uma versão confusa, quase sem sentido, segundo a qual teria ido na casa de sua namorada ou num pagode e estava bêbado quando entrou em um terreno para urinar. Foi abordado e agredido pelos policiais, embora não tivesse nada consigo. Indicou aos policiais onde estavam as rodas do veículo roubado porque antes estava em sua casa e viu quando os autores do roubo abandonaram o veículo e retiraram as suas rodas. Segundo o réu, tais indivíduos seriam conhecidos como Vinícius, Rodrigo e Wesley. Sobre as alegadas agressões, observo desde já que o acusado foi submetido a exame de corpo de delito, cujo laudo apresentou resultado negativo, documento que goza de fé pública e não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário (fls.88/89). Ouvida em audiência, a vítima discorreu sobre o roubo cometido por três indivíduos que estavam em um veículo escuro e interceptaram a trajetória do seu carro, um Honda Fit. De dentro do carro dos assaltantes saltaram dois meliantes, ambos armados, que a renderam e a mantiveram como refém dentro do próprio carro, no banco de trás, com uma camisa enrolada na cabeça. Um dos assaltantes permaneceu ao seu lado, armado, enquanto o outro foi dirigindo o seu carro. Permaneceu à mercê deles por cerca de uma hora. Durante esse tempo os meliantes subtraíram seus celulares, notebook, mouse e cartões bancários. Também a obrigaram a desbloquear seu celular para realizarem transações via Pix, mas não conseguiram talvez porque o aparelho estivesse com pouca bateria. Então eles exigiram que lhes fornecesse a senha dos seus cartões bancários e também de refeição e alimentação, com os quais realizaram compras, tanto no débito como no crédito, no valor aproximado de dois mil e quinhentos reais. Depois disso eles a abandonaram em um lugar desconhecido e fugiram levando os seus pertences e também o seu veículo Honda Fit. Dirigiu-se então até um bar onde acionou a polícia. Não tem condições de reconhecer os meliantes porque ficou traumatizada, estava escuro e eles usavam máscaras. Também foram ouvidos os policiais militares que detiveram o réu quando ele saía de um terreno baldio em cujo interior estava o veículo roubado, já sem as quatro rodas. Revistado, com ele foi encontrada a chave do veículo. Indagado a respeito, o réu não apenas confessou ter participado do roubo, como também lhes indicou onde se encontravam as rodas do veículo, que foram recuperadas perto dali, no interior de uma residência, onde já estavam guardadas e cobertas. Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal do acusado pelos delitos que lhe são imputados, não havendo porque ignorar as declarações da vítima, que se revestem de sinceridade, tampouco dos policiais militares, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Por sinal, o acusado não apresentou nenhuma justificativa plausível para o fato de ter sido surpreendido nas circunstâncias em que o foi, quais sejam, saindo do terreno onde se encontrava o veículo roubado, cuja chave estava em seu poder. E não apenas estava com a chave do veículo subtraído, como também indicou aos policiais onde estavam as suas rodas, que foram localizadas já cobertas e guardadas dentro de uma casa nas proximidades. Obviamente que a confusa, e quase desconexa, versão do acusado não basta para infirmar tais elementos de prova, que o incriminam nitidamente. Bem configurados se encontram, portanto, tanto o roubo como a extorsão. Saliente-se que, uma vez

consumado o roubo, os meliantes ainda constrangeram a vítima a fornecer-lhes as senhas de seus cartões bancários e com isso obtiveram vantagem econômica, configurando-se a extorsão como delito autônomo. Quanto às majorantes, todas merecem subsistir eis que o acusado e seus comparsas agiram em conjunto e armados, inclusive com divisão de tarefas, mantendo a vítima subjugada em poder deles durante toda a ação criminosa, pouco importando que nenhuma das armas tenha sido apreendida, pois basta que sua utilização seja confirmada pela prova oral colhida, consoante iterativa jurisprudência de nossos Tribunais. Consequentemente, deve prevalecer a qualificadora da extorsão "... porquanto a restrição da liberdade da vítima era condição necessária para a obtenção da vantagem econômica almejada pelos agentes..." (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005299-77.2018.8.26.0114 - 8ª Câmara - São Paulo - v.u. - j.05.12.19 - Rel. Des. Maurício Valala). Contudo, em relação a extorsão, o concurso de agentes e o emprego de arma serão considerados como circunstâncias judiciais para aumentar a pena-base. No tocante a pena, a hipótese é de concurso material de infrações, pois trata-se de delitos de espécies diversas, praticados dentro de um mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos já que, além de ter seus bens subtraídos, a vítima também foi obrigada a fornecer as senhas de seus cartões bancários, que foram utilizados para realizar compras, não sendo caso de crime único. De fato: "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos executados no mesmo contexto fático. Continuidade delitiva ou concurso formal inadmissíveis, ausentes seus requisitos. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base. Regime inicial fechado inafastável. Apelo defensivo parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 0001439-03.2017.8.26.0050 - 1ª Câmara - São Paulo - v.u. - j. 27.08.18 - Rel. Des. Diniz Fernando). Passo, pois, à dosagem da pena (CP, arts. 59 e 68): ARTIGO 158 - A) Pena-base: 09 anos de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/2 considerando a culpabilidade do acusado). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: justifico o aumento da pena-base, eis que o crime foi cometido com emprego de armas e em concurso de pessoas, o que revela um maior grau de reprovabilidade e desvalor da conduta, na medida em que expõe ainda mais a risco à integridade física da vítima que, inclusive, revelou ter ficado traumatizada, circunstâncias que devem ser consideradas na primeira fase do cálculo, e não na terceira, em face da posição topográfica dos parágrafos. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Redução de 1/6, resultando na pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. ARTIGO 157 - A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, o que revela maior audácia e periculosidade do agente, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, elevo a pena em 3/8, resultando na reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A propósito: "Elevar a pena de um agente que praticou o roubo com duas causas de

aumento na fração mínima é trata-lo desigualmente com favorecimento, esclareça-se quando se pensa na situação de um agente que tenha cometido o delito de roubo com a incidência de apenas uma majorante. Ora, dentro da faixa de elevação permitida pela lei, não se mostra nem razoável nem justo elevar a pena de 1/3. Para evitar tal desigualdade, há diversos julgados entendendo pelo aumento gradual da penalidade dentro do intervalo

estipulado em frações variadas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0010922 - 74.2008.8.26.0114- 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 24.03.11 - Rel. Des. Sérgio Rui). 2) o roubo foi praticado com emprego de armas de fogo. Acréscimo de mais 2/3, resultando na reprimenda de 09 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Sobre o aumento ora calculado: "Na terceira fase, incidentes as causas de aumento do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, a reprimenda foi majorada de 3/8, segundo o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara. Presente, ainda, a causa de aumento relativa ao uso de arma (prevista no 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.654/18), a reprimenda foi acrescida de mais 2/3, acertadamente" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500373-35.2018.8.26.0548 - 14ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 12.09.19 - Rel. Des. Walter da Silva). Em face do concurso material de infrações, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 16 anos e 08 meses de reclusão e 33 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O réu esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em face do quantum aplicado e por se tratar de delitos cometidos mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de armas e restrição da liberdade da vítima, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E, ainda: "O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 - 3ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.08.20 - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos executados no mesmo contexto fático. Continuidade delitiva ou concurso formal inadmissíveis, ausentes seus requisitos. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base. Regime inicial fechado inafastável. Apelo defensivo parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 0001439-03.2017.8.26.0050 - 1ª Câmara - São Paulo - v.u. - j. 27.08.18 - Rel. Des. Diniz Fernando). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 93/22 e CONDENO O RÉU VINICIUS NORBERTO DA SILVA, RG nº 50.284.130/SP a cumprir 16 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 33 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Campinas, 08 de junho de 2022. Eu SLA, Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA